

1503617-71.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RIBEIRO FARIA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL RIBEIRO FARIA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 1º de novembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503617-71.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503617-71.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RIBEIRO FARIA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL RIBEIRO FARIA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 1º de novembro de 2019, por volta das 02h, na Avenida São Paulo, altura do nº 100, Quarentenário, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 71 (setenta e uma) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 170g (cento e setenta gramas), 31 (trinta e uma) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de

129g (cento e vinte e nove gramas) e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, pesando cerca de 61g (sessenta e um gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 09/10, auto de constatação preliminar de substância de págs. 11/12 e fotografias de págs. 13/14.

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado com uma pochete e, ao notar a viatura policial, ele empreendeu fuga. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrado em poder do indiciado 03 (três) cápsulas de cocaína, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie. Recuperada a pochete dispensada por RAFAEL, nela foram encontradas 68 (sessenta e oito) cápsulas de cocaína, 31 (trinta e uma) porções de maconha, e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, além da quantia de R\$ 18,00 (dezoito reais) em notas variadas.

Notificado (pág. 93), o réu apresentou resposta à acusação (págs. 94/96). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (págs. 106/108), sendo o réu citado à pág. 171.

Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas duas testemunhas e houve o interrogatório do réu (pág. 176).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (págs. 182/189). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, com teses subsidiárias (págs. 192/201).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais. Mesmo com a distância afirmada pela campana, houve êxito na visualização do réu com a pochete, na qual estavam a maior parte das substâncias entorpecentes.

A versão de Rafael, por seu turno, não exclui o fato de que estava em ponto de venda drogas, na posse de algumas porções de cocaína e dinheiro, levando a crer, pelas circunstâncias da prisão, que realmente correu e dispensou a pequena bolsa de entorpecentes que levava consigo.

A testemunha de defesa nada acrescentou ao conjunto probatório produzido, pois não presenciou a integralidade dos fatos, de modo que o depoimento dos policiais, portanto, não pode ser afastado pela participação dos agentes na prisão em flagrante.

De fato, não se pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue a prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho.

A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão. Destarte, os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento no bairro Quarentenário, oportunidade na qual viram um indivíduo que saiu correndo e largou uma pochete. Quando da detenção, em revista pessoal, localizaram pinos de cocaína e R\$ 10,00 (dez reais). A pochete foi recuperada e tinha crack, cocaína e maconha e R\$ 18,00 (dezoito reais). Indagado, ele disse que pertencia a ele e que já tinha respondido anteriormente

flagrante e já era habitual fazer isso.

A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de págs. 09/10, auto de constatação preliminar de substância de págs. 11/12, fotografias de págs. 13/14, laudo de exame químico toxicológico de págs. 63/65.

Como é o delito de tráfico assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas ao acusado, reforça-se ainda mais a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33 da lei em comento, o que se vislumbra nos autos.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (71 (setenta e uma) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 170g (cento e setenta gramas), 31 (trinta e uma) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 129g (cento e vinte e nove gramas) e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, pesando cerca de 61g (sessenta e um gramas)), fixo para o réu a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, retornando a pena seu patamar mínimo, em 5 (cinco) anos de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do Súmula 231 do STJ.

Destarte, não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o réu, em razão de ter sido preso em flagrante em duas oportunidades diversas, pelo mesmo crime, revelando seu envolvimento com as atividades criminosas que orbitam o crime organizado.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão da quantidade da pena aplicada, no termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO RAFAEL RIBEIRO FARIA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, em regime inicial semiaberto.

Faculto o direito ao recurso em liberdade. Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, o réu, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 10 de janeiro de 2022.